



Tribunale Ordinario di Torino
*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Procedimento [REDACTED] promosso da

[REDACTED]

Rappresentato dall'avv. VEGLIO MAURIZIO

Il Giudice,

visto il ricorso;

visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008;

ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

osservato che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

rilevato che, pur trattandosi di domanda formalizzata in data successiva al 12.6.2026, la PA ha applicato la normativa in materia di procedure accelerate precedente all'entrata in vigore del Patto UE sulla migrazione e l'asilo (art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008), da ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento Procedure e del d.l. n. 100/26;

ritenuto che, conseguentemente, non possano trovare applicazione le eccezioni all'effetto sospensivo dell'impugnazione tassativamente previste dall'art. 68 del Regolamento Procedure, non vertendosi in alcuna delle situazioni contemplate dall'art. 68 par. 3 cit.;

P.Q.M.

AUTORIZZA il ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato nelle more dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 68 par. 2 del Regolamento UE 2024/1348.

Dispone l'archiviazione del sub.

*** **

Visto il provvedimento di assegnazione ai soli fini della decisione sulla sospensiva;

DISPONE

che il fascicolo sia rimesso al giudice titolare per la fissazione dell'udienza e la successiva trattazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, li 11/08/2026

Il GIUDICE

Fabrizio Alessandria